

Avtale om plassering og betjening av avfallsbeholdere i Trollheggveien

Tolvsrød, Tønsberg | Privatrettslig bruksavtale iht. Veglova § 53

Veieier / Grunneier (Trollheggveien):
Elisabeth Granøe

Eier / Hjemmelshaver (Myrteveien 6):
Magnus Kirø (Gnr. 140, Bnr. 371)

1. Bakgrunn og formål

Avfallsbeholderne for Myrteveien 6 har siden 2009 hatt etablert hentepunkt og plassering i veiskulderen mot Trollheggveien ved eiendomsgrensen til Myrteveien 6. Renovasjonsbilen kjører fast inn i Trollheggveien for å betjene nærliggende eiendommer. Denne avtalen viderefører denne etablerte ordningen som en privatrettslig avtale mellom partene iht. Veglova § 53. Formålet er å gi renovasjonsselskapet (Vesar) nødvendig skriftlig dokumentasjon på samtykke fra veieier, samt sikre en ryddig og estetisk løsning til beste for bomiljøet.

2. Plassering og utførelse

- Beholderne plasseres tilbaketrukket i veiskulderen mot eiendomsgrensen til Myrteveien 6.
- Myrteveien 6 etablerer et brannsikkert, åpent avfallsskur med tak og spilevegger for visuell skjerming og beskyttelse mot vær og fugler (jf. Plan- og bygningsloven § 29-2).
- Underlaget etableres som et plant, fast dekke på bakkenivå uten terskler.
- Skuret og beholderne skal plasseres slik at de ikke er til hinder for normal ferdsel, sikt, renovasjonsbil eller vintervedlikehold/brøyting i Trollheggveien.

3. Drifts- og vedlikeholdsansvar

- Myrteveien 6 har det fulle ansvaret for daglig renhold, tilsyn og orden rundt beholderne.
- Myrteveien 6 forplikter seg til å holde veiskulderen og arealet foran beholderne ryddig for avfall, hekk/vegetasjon og snø.
- Eventuelle skader eller ulemper som måtte oppstå utbedres omgående av Myrteveien 6 for egen regning.

4. Juridisk status & heftelser

- Avtalen er en personlig, privatrettslig bruksavtale mellom partene. Avtalen medfører **ingen tinglysing**, servitutt eller formell heftelse i grunnboken på veigrunnen eller grunneiers eiendom.
- Avtalen gir ingen eiendomsrett eller andre særskilte rettigheter i veigrunnen utover den beskrevne plasseringen.

5. Varighet og oppsigelse

Avtalen gjelder inntil videre. Dersom vesentlige forutsetninger for veien eller renovasjonsordningen skulle endre seg vesentlig, kan avtalen tas opp til revisjon eller sies opp med 6 måneders skriftlig varsel.

Denne avtalen kan signeres fysisk i to eksemplarer, eller godkjennes skriftlig via e-post mellom partene.

Elisabeth Granøe
Veieier / Grunneier (Trollheggveien)

Magnus Kirø
Eier / Hjemmelshaver (Myrteveien 6)